

מסורת הש"ס

(א) וְלָקָחְתָּ סֵדֶר: סדר; עַל־עַבֹּד, עֲבָד; פִּינְיָן: (ב) וְלָקָחְתָּ עֹלָם: פִּינְיָן; ג' וְלָקָחְתָּ עֹלָם, (ד) יָצִיל וּלְפִירוּסוֹ, רש"ל, (ה) וְעוֹרֵי חוֹסֵי כְבוֹדוֹת מִן דְּרֵי־גִבּוֹרֹת,

»

הגהות הב"ח

(א) גִּבּוֹרֵא דְלֹא אִפְיָקוּ אַחֲרֵינָי אֲכָל אִפְיָקוּ אַחֲרֵינָי וְלֹא אֲכָל: (ב) רַשְׁב"ם ד"ה לֹא מִי וְכוּ' דְמוֹקֵד הַיּוֹמִים וְכוּ' שֶׁלֹּא הַחוּק צוּ בִטְלָהּ כִּי אִם פֶּעַם אֶחָד וְכוּ' בָּכֶל שָׁנָה בְּכָל אֵילָנוֹת דְּמֵי הַפִּי: (ג) ד"ה אֲכָל אִי אִפְיָק הֵי שְׁלִישִׁים אֵילָנוֹת: (ד) ד"ה וְהָאֵל דְּבֹאֵי וְכוּ' בְּבֵית פֶּאֶה זוּ וְכֵשֶׁתָּה: (ה) ד"ה וְהַחוּק וְכוּ' דִּרְפֵּק נֶה פּוֹרְתָא וְבַעַל אֵילָנוֹת פִּשְׁחִינְהוּ אֵל עֵשֶׂה: (ו) ד"ה לִימָא וְכוּ' דְבֹאֵי יֵשׁ לֹא כְמוֹת שְׁאֵל וְיָתָן מִן הַקִּרְקַע שְׁהֵי קִנְיָא לְפִירוּסִי: (ז) ד"ה וְהַקֵּה וְכוּ' אֵלֶּה קִרְקַע הָרָרִין לְאֵילָנוֹת: (ח) תוֹסֵ' ד"ה וְדִקָּף הַקִּדְסִים מִמַּעַשׂ יֵשׁ לוֹ וְכַמֵּה יוֹי מִרוֹחִיקִים מִמַּעַשׂ עֲשֵׂה: (ט) בִּמְאִד' וְיֹתֵר מִכָּאן קִאִי אַעֲשֵׂר לְבֵית פֶּאֶה כְּמוֹ גִּבִּי מִכָּאן וְכֵסִי זֶה נִמְי: (י) בִּמְאִד' וְנִתְּנָה לְכַשִּׁי"ל דְּלֹא מוֹקֵף לֹא הֵיחָד דִּהְמוּכֵר אֶת הַבֵּית לְגַמְרֵי כ"י שְׁמַעוֹן אֵלֶּה: (כ) וְלֵי אֵילָנָה וְכוּ' וְהָאֵל שְׁכִינָא לִיהָ לְרַב פֶּאֶה: (כא) בִּמְאִד' שְׁאֵל דְּקִאֲמֵר לִיהָ כִּי הֵיכִל: (כב) בִּמְאִד' כַּפִּי"ה דִּאֲפִילוּ גִבִּי:

»

מוסף תוספות

א. דהאי פחות מכאן ארשיה דברייחא קאי דקתני כמה היוו מקורבים כמלא אורה וסלי בקורב לו וכמה היו מרחיקין י"ו אמה ועלה קתני פחות מכאן או יותר על כן.
יטעני'. ב. והא דאמר רבי אבא אפיק ולא אכל לא הויה חזקה הי"ק אבל בשאר אילנות שטרענין כבכל שנה ואפיק ולא אכל לא הויה חזקה. ג. דבתר ועי' ריעני'. ד. דבתר חנטה אולינן. ר"ש פשיט פיה מ"א.
ו. אבל תחת מכאן אורחא אחת ולקטין כיון דאיתא לפירא השתא ומחז' הן ולקטין כמליה אחת דמאי. נשני'.
ו. ואילו קדם אחד כובייתו הא ודאי קנה הכל דכל שהוא מטע עשרה לבית סאה זה טפל לזה וכו', הילכך כשמוכר לשנים יחד וכו' פליגי רב וביד ורב פפא. ריעני'.
ז. בפי' הספינה (לקמן פא.) ואי נמי בפי' הבית (לקמן טו.). נשני'.
ז. זה טוען אני לקחתי את האילנות וזה טוען אני לקחתי את הקרקע, או שזה טוען אני לקחתי את הכל וזה טוען אני לקחתי את הכל. ז' דמס'.
ח. אלא שמקיימם מיתה, דהא אילנות הוא ולא עצים. ריעני'.
ט. ובאלו אמר חצי דין קרקע הראוי בעלמא לאילנות, והדין הראוי להם הוא שני דברים, האחד שהוא לו תחתיהם וביניהם כמלא אורה וסלי והשני שטע אחרים במקומם. ריעני'.
י. כי היכי דלא לימא ליה עקור אילנך. נשני'.

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

לֹא מִי אִמֵּר רַבִּי יִשְׁמַעֲאֵל חֹדָּא פִּירָא הוּי חֻזְקָה לְכוּלֹּה פִּירִי. (א) דנמקוס הויתים מנהי למקוס התבואה והקיץ וכאליו החזיק בשלשמן דמי וכן שכנס את תבואתו כמי שהחזיק בשלשמן דמי שמן הטעם הזה הוי חזקת שלש שנים בכל השדה אע"פ שלא החזיק צו ככולהו פעם אחת

הכי נמי חזקת מקוס י' אילנות של

שנה ראשונה זו תשובין כאליו החזיק נמי במקוס העשרים וכן בשניה וכן בשלישית כאליו החזיק בכל שנה ג' אילנות:
וה"מ. דהוי חזקה באילנות שלש אילנות ג' שנים כה"ג היכא דלא אפיק אחריו כי העשרים לא עשו פירות כי אם עשרה לצד בכל שנה דומיא דרבי ישמעאל שמלקט כל מה שגדל בשדה. ופירש ר"ח כגון צנות שזו שאין פירותיהם נגמרים עד ג' שנים:
אֲכָל אִי אִפְיָק. הני (א) אילנות כולוהו פירות בכל שנה ולא אכל אלא י' מנייהו לא הוי הני י' חזקה לכ' דכיון דלא אכל כל הפירות גילה על עצמו שהשדה אינה שלו וירא להחזיק חזקה גמורה ולפיכך לא חשש זה המערער למחות ולא הויה חזקה:

והוא דבואי צוויי. לשון צויעה. כלומר

וה"מ דהוי חזקה כשאכל עשרה בכל שנה היינו ע"י פיזור שאכל ג' בכל שנה סאה דנמלא מחזיק כל השדה אכל א' י' אילנות ביחד צבית סאה (ו) זה ובשנה שניה כמו כן צבית סאה שני וכן בשלישית אינה חזקה דכל בית סאה חשוב שדה האילן בפני עצמו ושדה שלם לא הוי חזקה לשדה אחר והיינו נמי דומיא דרבי ישמעאל דכנס את תבואתו ומסק את ימיו כו' שצכל השדה הוא אוכל דסתם שדה האילן על פני כולו מפוזרין היתים והדקלים:
זה החזיק **באילנותו** וזה החזיק **בקרקע**. שני לקוחות שלקחו שדה האילן מאדם אחד ביחד וכל הקרקע היה צריך לאילנות שהיו נטועים כדין שדה אילן. והכי מתקומא סוגיא דשמעמין לאחד מכה הקרקע ולאחד מכה האילנות והחזיק כל אחד בשלו כגון דרפק זה פורתא (י) או עשה שזם עבודת קרקע כל אחד בשלו דקרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה (קדושין טו.) ולאו בחזקה ג' שנים מיירי ובהדיא מפרש לקמיה [ע"כ] דבשני לקוחות מיירי:
אמר רב זביד זה קנה אילנות. לפירותיהן בלא קרקע שאם יבשו האילנות לא יטע אחרים במקומן וזה קנה כל הקרקע אפי' אם יש שם ג' אילנות דמנן בהמוכר את הספינה (לקמן דף פא.) דקנה קרקע תחתיהם וביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלי וה"מ בלוקח אחד הקונה אילנות בתוך של חבירו דקנה קרקע אכל הכא בשני לקוחות שלוקחין ביחד זה אילנות וזה קרקע מני אמר ליה בעל הקרקע לבעל האילנות כי היכי דלדידי לית לי באילנות לדידך נמי לית לך בקרקע והכי מפרש לקמיה [ע"כ]:
לימא ליה. כשיבש האילן עקור אילנך שקול חיל ולא מטע אחר במקומו אכל כל זמן שהוא טוען פירות אינו יכול לומר כן ואע"ג דקרקע אין לו האילן (י) כמות שהוא יונק מן הקרקע קנאו לפירותיו. והכי נמי מוכח לקמן בשמעתא [גמ.] מדאמר ליה מר קשיא בריה דרב חסדא לרב אשי אי כורכמא רישאך זבין ליה כו' ובהמוכר את הספינה (לקמן פא.) נמי תנן הקונה צ' אילנות בתוך שדה חבירו הרי זה לא קנה קרקע כו' ואם מתו אין לו קרקע אלמא אע"ג דאין לו קרקע קתני ולא יעקרונו עד שימות וה"ה להא דרב זביד:
זה קנה אילנות וחצי קרקע. לאו דוקא חצי קרקע אלא (י) הצריך לאילנות תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלי. אי נמי דוקא קאמר חצי ובגון שכל הקרקע צריך לאילנות אם לא מפני שמכר הקרקע לחבירו ואפילו לא הוו אלא צ' אילנות דקיימא לן בהמוכר את הספינה דאין להן קרקע הכא יש להן דכיון דשני לקוחות הן שקונין ביחד מני אמר ליה בעל האילנות לבעל הקרקע כי היכי דלדידך בעין יפה זבין לדידי נמי כו' והכי מפרש לקמיה [ע"כ]:
מכר קרקע ושייר אילנות לפניו. אפי' אינן אלא צ' יש לו קרקע כדי מחיית האילנות ואורכן וגם אם יבשו יטע אחרים במקומן דודאי מוכר לעצמו שייר קרקע והכי אמרינן בהדיא בהמוכר את הבית (לקמן דף עב.) אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה צ' אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר צ' אילנות לפניו יש לו קרקע:
ואפי' לרבי עקיבא דאמר כו'. פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן לקמן בהמוכר את הבית (דף סד.) בשני מקומות גבי מוכר את הבית תנן לא מכר את האיעב כו' ולא את הצור ולא את הדות אע"ג דכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא

דמוכר בעין יפה מוכר ולא שייר במכירתו כלום וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך דמוכר בעין רעה מוכר וגבי מוכר את השדה תנא נמי הכי דאמרינן מוכר בעין יפה מוכר ולא שייר אל עצמו דרך ללכת אל צורו:
ה"מ גבי צור ודוּם. הוא דקאמר ר' עקיבא דלא עיבך דרך לעצמו סביבות הצור כלום דלא מכחשי בארעא שיכול הלוקח לזרוע על שפתו ולא יזעק עליו הלוקח לעקור צורו מכאן דהא אינו מוסיק כלל הלכך לא אסיק מוכר אדעתיה לעבד לעצמו כלום מן הקרקע והלכך צריך ליקח ממנו דרך דממים לילך אל צורו:

לז.

וכמה יהו (ח) רחוקים ממטע עשרה לצית סאה פחות מכאן או יותר על כן או שקנה צוה אחר זה לא קנה את הקרקע ולא את האילן שביניהם וצתר הכי קתני במקדיש ההיא דמייתי בהמוכר את הבית (לקמן דף עג.) ונראה דפחות מכאן דקתני גבי הקדש קאי נמי אכדי

שיעצור צקר וכליו ויותר מכאן קאי

(י) אלצית סאה כמו גבי מכר א' (ז) ולפיזה

נמי ליכא למימר דאין חילוק בין חזקה למכר וסבר אבוי כההיא ברייתא דתוספתא דהא אבוי גופיה סבר כרז נחמן דאמר מח' ועד ששה עשר דא"ל אבוי לרב יוסף לא תפלוג עליה דר"נ וא"ו ואי מדמינן מכר להקדש אם כן קשיא דר' שמעון אדר' שמעון דההיא דהמוכר את הבית מוקמינן לה כר' שמעון ובהמוכר את הספינה (לקמן דף פג.) אמר רבי מאיר ור' שמעון אומרים הנוטע את כרמו ח' על ח' מותר להציה זרע לשם אלמא חשבי ר' שמעון צח' אמות מפוזרים ומייתי תסס ראייה מינה למכר אילנות ונראה לרשב"א דלא מוקי לה (י) בהמוכר את הבית (לקמן דף עג.) כרבי שמעון אלא צמאי דקא סבר מקדיש בעין רעה

הוא מקדיש אצל צמאי דחשיב צח' אמות מפוזרים לא קיימא כותיה:
היבא דלא אפיק. פי' ר"ח כגון צנות שזם שמשעה שנחנטו עד לקיטתן ג' שנים ^ב כדתנן (שבועות פ"ה מ"א) צנות שזם שבועית שלהן שנה שניה פי' בשנה צ' של שמיטה לפי שאותן פירות שנלקטים בשנה צ' של שמיטה נחנטו שבועית ואסורין כדין שבועית ^א ולכן אוקמה ר"ח בצנות שזם דבשאר אילנות באֵלַף שנים לא יארע זה דבלי אילנות ילקו בשדפון ג' שנים ואותן שילקו בשנה זו לא ילקו בשנה זו וצו צווייט וא"ת והיכי מצי מיירי בצנות שזם והא בריש פירקין אמרינן גבי חזקה בעינן דבעידנא דאיתיה להאי פירא לימא להאי פירא היכא כשאכל פירות שנה ראשונה ושניה כבר נחנטו פירות שנת ג' וי"ל כיון שעדיין יש שנה עד גמר שלטן הוי שפיר בעידנא דאיתיה להאי פירא לימא להאי פירא:
וְךָ החזיק באילנות בו'. פ"ה דלאו בחזקה ג' שנים איירי אלא שמכר לזה קרקע ולזה אילנות והחזיק כל אחד בשלו כגון דרפק זה פורתא ובעל אילנות פשחניהו דאמר לקמן האי מאן דפסח דיקלא אדעתא דדיקלא קני ^י וקשה לר"י דלא הוה ליה למקצעה אמתני' דהכא דאיירי בחזקת ג' שנים אלא לקמן ^א גבי חזקות של קנין ועוד דאמאי נקט חזקה טפי משטר וכסף וחליפין הוה ליה למינקט מכר סתם דנקט מכר כזולה סוגיא דבסמון ונראה לר"י דאיירי בחזקת ג' שנים ^י דלרב זביד זו קנה אילנות וזה קנה קרקע ואין לבעל אילנות בקרקע כלום ולכן כי יבשו לא יטע אחרים במקומן ^י ורב פפא סבר דזה קנה אילנות וחצי קרקע פי' לא שיקנה בגוף הקרקע כלום שהרי זה החזיק בכל הקרקע אלא לענין שאם ימיבשו יטע אחרים במקומן ^י ומינה שמע' בסמון דמכר לזה אילנות ולזה קרקע דלרב זביד אין לבעל אילנות בקרקע כלום לטע אחרים במקומן לכשיבשו ולרב פפא יש לו דסבירא הוא דאם מכר לזה אילנות ולזה קרקע בסתם קנה בעל אילנות הקרקע לטע אחרים במקומן לכשימיבשו וגם חזקתו יש לו להועיל לענין זה:

לִימָא לִיהָ בַּעַץ קִרְקַע [בַּבַּעַץ אֵילָנוֹת] עֲקוּר אֵילָנָךְ שְׁקוּל ווּיָא. פירוש לכשיתיבשו ואע"פ שכן הוא אמת לרב זביד מכל מקום פריך ליה רב פפא דאין סבירא שידחוק אותו מיד לעקרו כשיבש כיון דג' אילנות מכר לו ועוד מצינו למימר עקור אילנך לאתער קאמר והכי קשיא (י) לרב פפא כיון דאפילו ג' אילנות אמרת דאין לו בקרקע כלום אע"ג דבעלמא ג' אילנות אית ליה קרקע משום דבשני לקוחות שאני (י) וקאמר ליה כי היכי דלדידי לית לי באילנות הכי נמי לדידך לית לך בקרקע אי חשיב האי טעמא א"כ לאתער נמי קודם שיבש לימא ליה עקור אילנך ואע"ג דבעלמא צחד לוקח בקנה שנים דלא קנה קרקע מ"מ יעמוד שם האילן עד שימות הכא גרע טפי מהאי טעמא דאית לך כי היכי דלדידי כו' אלא ודאי לית לך למימר האי טעמא הלכך כשמכר לזה קרקע ולזה אילנות בעל אילנות קנה מקום הגזע לטע אחרים במקומן כשיבשו ^י ומיירי בין ג' אילנות צין צב' כדפ"ה (י) ואפילו ג' אין לו קרקע הצריך לאילנות [כיון] שפירש בהדיא לזה קרקע ואפי' צב' אילנות כשיבשו יטע אחרים במקומן משום כי היכי דלדידך בעין יפה זבין כו':

דאי

הוא נראה דלי' שלא הויה אוכל כל הפירות. (ג) י"ל ולא בעינן דאפיקו חזון י' שבתים סאה יחד אלא ג' וכו'.

עין מושפטי נר מצוה

עד א ב מיי' פי"ב מהל' טוען וטוען הל' יט כ ועיין בהשגות ובמ"מ סגן עשין לה טוש"ע ח"מ ס' קמח סעי' ז':
ק"ה ג מיי' שם הל' ח ופס"ד מהלכות מכירה הלכ' ט סגן שם טוש"ע שם סעיף יט וס' רעו סעיף יג':
עו ד מיי' פס"ד מהל' מכירה הלכה ח ועיין בהשגות ובמגד משה סגן עשין כ טוש"ע ח"מ ס' רעו סעי' יא יד ונכרז אלפס סוף פרק ד' דמיטלן דף קנ"ב:

»

מוסף רש"י

דאמר מוכר בעין יפה מוכר. בכל דמי ממירות שבועול (קטן טזס.) הני מילי גבי בור ודוות. גבי מכר את ביתו ושני צור ודות. לית ליה שום היק ללוקח דהא לא מחשבי בארעא והלכן לא שפס ששיר כלום מן הקרקע סבי הצור ולא דהיק. אבל אילנות. שמלקטין את הקרקע אף מן הקרקע שם האילנות אף לחזור ולטע במקומן אם חקינו אלן, משום דלא לימא ליה לוקח עקור אילנך כשמות והיפטר מכל' (קטן עא.)

»

רבינו גרשום

אבל אפיק ולא אכל. כי אם מעשרה לחודיהו לא הוי חזקה הני להם משום דמצי למיכר ליה המערער הואיל שלא הוית אוכל (א) לא הייתי מוחה:
והוא דבואי צוויי. כלומר היכא אמרינן כי לא אפיקו והני הוי חזקה אחר האוכא דלא אפיקו כל הני ל' בין כולוהו אלא י' אילנות ולא בעינן אותן שבבית סאה יחד אלא צריך דבזב בהו כגון דאפיק ג' בין עשרה האאי בית סאה ובאידך בית סאה אפיק נמי ג' בתוך י' ובבית סאה שלישיית אפיק י' בין עשרה והיינו בזב בזויע שחוצאי מתוך בית סאה זו לתוך בית סאה זו. ובאידך חותין שנין לסיק כי האי גזונא הנך דלא אפיקו אשתקד דמצ' למימר המזחיק אכלתי בכל שנה מכל בית סאה ואכלתיים כולם בג' שנים ובדומיא דמתני' דקתני כנס את חברתו ומסק את זיתיו וכנס את קייצו דמכרכלא אכל דהאי פירא הוי חזקה להאי דומי כמאן דאכל מכלוהו תלת זימני וזה קנה אילנות וחצי קרקע. מקום האילנות שאם מחייבשין הללו יכול לנטוע אחרים תחתיהן שאם לא היה כלום בקרקע היכא דייבשי היה יכול לומר לו עקור אילנך שקול וזיל אין לך שוב בקרקע כלום:
הא פשיטא לן מכר קרקע ונשייר אילנות לפניו יש לו קרקע. מקום האילנות:
ואפי' לר' עקיבא דאמר. באידך פירקין דלקמן מכר הא השדה לו מכר לא את הבור ולא את הדות וצריך ליקח לו דרך מן הלוקח לילך לבור ולדות משום דמוכר בעין יפה מוכר ומוכר לו כל השדה אפי' דרך של בורו:
הני מילי גבי בור ודות. משה' מכר לו אפי' את הדור דלא מכחשו בארעא כיכול לזרוע סמוך לבור ודות:

(א) נראה דלי' שלא הויה אוכל כל הפירות. (ג) י"ל ולא בעינן דאפיקו חזון י' שבתים סאה יחד אלא ג' וכו'.